

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4814/2538

นาย ใช้หรือตีใช้ แซ่เอี้ยบ
นาย มั่นส พุ่มโพธิ์งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
จำนวน52,531บาทค่าขาดรายได้จากการทำงานจำนวน40,000บาทค่าพาหนะเดินทาง
จำนวน10,000บาทค่าผ่าตัดรักษาเท้าจำนวน15,000บาทและค่าเสียความสามารถ
ในการประกอบกิจการจำนวน200,000บาทรวมเป็นเงิน317,531บาทแก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำละเมิด
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่2ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ
ในการกำหนดค่าเสียหายอันเป็นข้อเท็จจริงว่าค่าพาหนะเดินทางไม่ควร
เกิน4,000บาทค่าผ่าตัดรักษาเท้าไม่ควรกำหนดให้และค่าเสียความสามารถในการ
ประกอบกิจการไม่ควรเกิน40,000บาทดังนั้นทุนทรัพย์ที่ยังพิพาทกันในชั้นฎีกามี
จำนวน181,000บาทและเมื่อรวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องแล้วรวมเป็นเงิน194,575บาทไม่เกิน200,000บาท
จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา248วรรคหนึ่ง

โจทก์ ฟ้อง ว่า ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายแก่ โจทก์ เป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่า พานะ ที่ ภริยา โจทก์ มา เฝ้า ใช้ และค่ารักษาพยาบาล โจทก์ ใน อนาคต จำนวน 89,931 บาท ค่า ที่ โจทก์ ต้องขาด ประโยชน์ ใน การ ทำ มา หา ได้ จำนวน 156,000 บาท และ ค่าเสียหาย จาก การที่ โจทก์ ต้อง เสีย ความ สามารถ ใน การ ประกอบการ งาน โดย สิ้นเชิง เป็น เงิน 780,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 1,025,931 บาท นับแต่ วัน ทำละเมิด จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 มิได้ เป็น ลูกจ้าง ของจำเลย ที่ 2 และ จำเลย ที่ 2 ก็ มิใช่ ผู้ครอบครอง รถยนต์โดยสาร ประจำทางหมายเลข ทะเบียน 11-6236 กรุงเทพมหานคร ด้วย ทั้ง เหตุ ละเมิดที่ เกิดขึ้น นี้ เป็น เพราะ ความ ประมาท เลินเล่อ ของ โจทก์ จำเลย ที่ 1 มิใช่ ฝ่าย ผิด จำเลย ที่ 2 จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ด้วยส่วน ค่าเสียหาย ที่ โจทก์ เรียก มา นั้น สูง เกินกว่า ความ เป็น จริง ซึ่ง ไม่ควร เกิน 20,000 บาท ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน 317,531 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ใน ร้อยละ 7.5 ต่อ ปีใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วัน ทำละเมิด (23 พฤศจิกายน 2532) จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สองร่วมกัน
ชดเชย ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 52,531 บาท ค่า ขาด รายได้ จาก การทำงาน
จำนวน 40,000 บาท ค่า พาหนะ เดินทาง จำนวน 10,000 บาท ค่า ผ่าตัดรักษา เท้า
จำนวน 15,000 บาท และ ค่า เสีย ความ สามารถ ใน การ ประกอบการ งานจำนวน
200,000 บาท รวมเป็น เงิน 317,531 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ยใน อัตรา ร้อย
ละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วัน ทำละเมิด จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่
โจทก์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลย ที่ 2 ฎีกา ได้เถียงดุลพินิจ ใน การ กำหนด
ค่าเสียหาย อันเป็น ข้อเท็จจริง ว่า ค่า พาหนะ เดินทางไม่ควร เกิน 4,000 บาท ค่า
ผ่าตัด รักษา เท้า ไม่ควร กำหนด ให้ และค่า เสีย ความ สามารถ ใน การ ประกอบ
การ งาน ไม่ควร เกิน 40,000 บาท ดังนั้นทุนทรัพย์ ที่ ยัง พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา มี
จำนวน 181,000 บาท และ เมื่อ รวมดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้น
เงิน ดังกล่าว นับแต่ วัน ทำละเมิดจน ถึง วันฟ้อง แล้ว รวมเป็น เงิน 194,575 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาทจึง ต้องห้าม มิให้ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ดังกล่าว ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้น ส่ง รับ ฎีกาของ
จำเลย ที่ 2 มา ไม่ชอบ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ จำเลย ที่ 2

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ